

刑法
No.265

共通問題 R3-12

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立する。(改)
- イ. 弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であれば、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であっても、違法性が阻却されるため、名誉毀損罪が成立することはない。
- ウ. 人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、その人の社会的評価が現実に害されていない場合、刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないため、名誉毀損罪は成立しない。
- エ. 私人の私生活の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては、刑法第230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。
- オ. インターネットを利用して公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合、他の表現手段を利用する場合と異なり、インターネットの個人利用者に要求される水準を満たす調査によって摘示した事実が真実か否かを確かめることなく発信したときに限り名誉毀損罪が成立する。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

ア 正しい

本問のポイントは、侮辱教唆罪が64条の罪に該当するかどうかである。本問出題当時、本記述末尾は、「侮辱教唆罪が成立することはない。」という記述であり、改正前231条によれば、当時の記述は正しいものであった。しかし、令和4年刑法改正により、侮辱罪の法定刑が、「拘留又は科料」（改正前231条）から、「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられたため、改正後においては64条に該当しなくなり、侮辱教唆罪が成立することとなる。

イ 誤っている

最決昭51.3.23。強盗殺人事件の代理人たる弁護士が「真犯人は実は被害者の兄たちである」という上告趣意書を提出し、記者会見でそれを発表したり、同内容の本を出版するなどした事案において、判例は、「名誉毀損罪などの構成要件にあたる行為をした場合であつても、それが自己が弁護人となった刑事被告人の利益を擁護するためにした正当な弁護活動であると認められるときは、刑法35条の適用を受け、罰せられない……。しかしながら、刑法35条の適用を受けるためには、その行為が弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮して、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならないのであり、かつ、右の判断をするにあつては、それが法令上の根拠をもつ職務活動であるかどうか、弁護目的の達成との間にどのような関連性をもつか、弁護を受ける刑事被告人自身がこれを行つた場合に刑法上の違法性阻却を認めるべきかどうかという諸点を考慮に入れるのが相当である」として、名誉毀損罪の成立を認めている。よって、弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であつても、正当な弁護活動といえなければ、名誉毀損罪が成立することがある。したがって、本記述は、弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であれば、違法性が阻却されるため、名誉毀損罪が成立することはないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

大判昭13.2.28。判例は、名誉毀損罪の既遂は公然と人の社会的地位を貶するに足るべき具体的事実を摘示し名誉低下の危険状態を発生させることで足りるとしており、名誉が現実侵害されたことは要しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、社会的評価が実際に低下したことを立証することは困難であり、また、それを行うことは適当でもないということを挙げている。よって、人の社会的評価を害するに足る事実を公然と摘示すれば、その人の社会的評価が現実害されていなくても「人の名誉を毀損した」といえるため、名誉毀損罪が成立し得る。したがって、本記述は、人の社会的評価を害するに足る事実を公然と摘示したとしても、その人の社会的評価が現実害されていない場合、230条1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないとしている点で、誤っている。

エ 正しい

最判昭56.4.16（百選Ⅱ20事件）。宗教団体の会長であると同時に、政治的にも大きな影響力を持つ男性の女性関係に関する名誉毀損につき「公共の利害に関する事実」（230条の2第1項）といえるかが問題となった事案において、判例は、「私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』（注：当時）にあたる場合がある」としている。したがって、本記述は正しい。